

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

о реализации цифрового продукта VEGA и предоставлении права его личного использования

Редакция от 14 июля 2026 года

Настоящий документ является официальным публичным предложением **Горин Герман Алексеевич** (ИНН 561408485556), применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», заключить договор на изложенных ниже условиях с дееспособным физическим лицом, приобретающим цифровой продукт для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Оплата после ознакомления с настоящей Офертой означает ее полный и безоговорочный акцепт. К договору применяется редакция Оферты, действовавшая в момент оплаты.

1. ТЕРМИНЫ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Продавец (Правообладатель) - Горин Герман Алексеевич, самозанятый гражданин Российской Федерации, являющийся обладателем исключительных прав на материалы Продукта либо имеющий иные законные основания для их использования и предоставления Пользователям.

1.2. Пользователь (Покупатель, Лицензиат) - дееспособное физическое лицо, заключившее Договор путем акцепта Оферты. Лицо, не достигшее совершеннолетия, вправе приобрести Продукт с согласия законного представителя.

1.3. Цифровой продукт VEGA (далее - «Продукт») - размещенная в Telegram-боте https://t.me/vega_top_bot регулярно обновляемая и пополняемая база авторских информационно-образовательных материалов, практических справочников, инструкций, подборок, упражнений, тестов, чек-листов, шаблонов и цифровых инструментов.

1.4. Тематика Продукта охватывает различные аспекты повседневной жизни, включая, но не ограничиваясь: саморазвитие; психологию, эмоциональную грамотность, общение и отношения; семейную жизнь и воспитание детей; развитие мышления, памяти, внимания, творческих способностей и навыков обучения; организацию времени, быта и личной продуктивности; сон, питание, физическую активность и восстановление; полезные цифровые, бытовые и организационные инструменты; иные темы, направленные на повышение осведомленности и удобства повседневной жизни.

1.5. Перечень тем в пункте 1.4 является открытым. Продавец вправе добавлять новые разделы, форматы и инструменты, перерабатывать и актуализировать имеющиеся материалы. Конкретный состав Продукта на дату покупки определяется описанием и разделами, показанными Пользователю в Боте до оплаты.

1.6. Бот - программный интерфейс в мессенджере Telegram по адресу https://t.me/vega_top_bot, посредством которого Пользователь знакомится с описанием, заключает Договор, получает Доступ и обращается в поддержку.

1.7. Доступ - техническая возможность использовать Продукт через Telegram-аккаунт Пользователя в пределах настоящей Оферты.

1.8. Акцепт - подтверждение ознакомления с Офертой в интерфейсе Бота и последующая оплата стоимости Продукта.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Продавец обязуется предоставить Пользователю Доступ к Продукту и простую (неисключительную), непередаваемую лицензию на личное некоммерческое использование охраняемых материалов, а Пользователь обязуется уплатить установленную цену и соблюдать условия использования.

2.2. По Договору не отчуждаются исключительные права на материалы. Продавец сохраняет право использовать Продукт самостоятельно, изменять его и предоставлять доступ другим пользователям.

2.3. Срок Доступа и срок предоставленной лицензии составляют 5 (пять) лет с момента открытия Доступа. Территория действия лицензии - весь мир.

2.4. В течение срока Доступа Пользователь получает доступ к обновлениям и новым материалам, которые Продавец фактически добавит в Продукт. Продавец не обязуется выпускать заранее определенное количество обновлений, разделов или инструментов, если иное прямо не указано до оплаты.

2.5. Продукт предназначен для одного Пользователя и привязывается к Telegram-аккаунту, с которого оформлена покупка либо который указан при оформлении заказа.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА

3.1. До оплаты Пользователю предоставляется возможность ознакомиться с описанием Продукта, его основными разделами и характеристиками, ценой, сроком Доступа, настоящей Офертой, Политикой обработки персональных данных, сведениями о Продавце и порядком отказа от Продукта.

3.2. Договор считается заключенным в момент подтверждения успешной оплаты платежным сервисом. Доступ предоставляется автоматически и незамедлительно после такого подтверждения, если иной порядок прямо не указан при оформлении заказа.

3.3. Факт заключения Договора и предоставления Доступа может подтверждаться сведениями платежного сервиса, электронным чеком, Telegram ID, записью о согласии с Офертой, техническими журналами Бота и иными допустимыми доказательствами.

3.4. Для использования Продукта необходимы устройство с доступом к сети Интернет, действующая учетная запись Telegram и официальное приложение либо веб-версия Telegram. Расходы на связь и оборудование Пользователь несет самостоятельно.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Цена Продукта составляет 390 (триста девяносто) рублей.

4.2. Оплата является единовременной. Подписка, автоматическое продление, периодические и повторные списания по Договору не предусмотрены.

4.3. Оплата производится в безналичном порядке через платежный сервис Robokassa и участвующие в расчетах банки и платежные организации.

4.4. Продавец формирует чек плательщика налога на профессиональный доход и передает его Пользователю способом, допускаемым законодательством.

4.5. Цена включает вознаграждение за предоставление права личного использования материалов и обеспечение Доступа в течение установленного срока.

5. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЛИЦЕНЗИЯ

5.1. Пользователь вправе просматривать, читать, прослушивать и применять материалы Продукта для личных некоммерческих целей, а также делать для себя краткие заметки без их распространения.

5.2. Без предварительного письменного разрешения Продавца запрещается:

- передавать третьим лицам учетную запись, ссылки, коды, файлы или иные способы доступа к Продукту;
- копировать, скачивать, записывать, фотографировать или извлекать Продукт полностью либо в существенной части с целью хранения вне предусмотренного интерфейса, распространения или передачи третьим лицам;
- публиковать, пересылать, продавать, сдавать в аренду, предоставлять по подписке или использовать материалы при организации совместных покупок, «складчин» и «сливов»;
- удалять сведения об авторстве, технические метки и ограничения доступа, обходить защитные механизмы;
- использовать охраняемые материалы как набор данных для обучения или дообучения моделей искусственного интеллекта без отдельного письменного разрешения.

5.3. Идеи, методы, факты, знания и общедоступные сведения сами по себе не являются объектом исключительного права. Охране подлежат конкретные тексты, изображения, аудиовизуальные материалы, структура, подбор, оформление и другие охраняемые элементы Продукта.

5.4. При подтвержденном нарушении правил использования Продавец вправе потребовать прекратить нарушение, удалить незаконные копии, возместить убытки и применить иные предусмотренные законом меры. Ограничение Доступа не отменяет обязательные права потребителя.

6. ХАРАКТЕР ИНФОРМАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГОВОРКИ

6.1. Материалы Продукта имеют общий информационно-образовательный характер. Они не являются персональной консультацией, гарантией результата или индивидуальным планом действий.

6.2. Материалы по вопросам здоровья, питания, физической активности, сна, психологии, развития детей, права, финансов и иным профессиональным областям не заменяют обращение к врачу, психологу, педагогу, юристу, финансовому консультанту или другому квалифицированному специалисту.

6.3. Материалы по воспитанию детей адресованы взрослым и носят общий просветительский характер. Они не являются диагностикой ребенка, психотерапией, медицинской, педагогической или социальной услугой.

6.4. Пользователь самостоятельно оценивает применимость информации с учетом своего возраста, здоровья, обстоятельств и рисков. При наличии заболеваний, беременности, приеме препаратов, выраженном психологическом неблагополучии или иных сомнениях до применения информации следует обратиться к профильному специалисту.

6.5. Продавец не гарантирует достижение конкретного физического, психологического, образовательного, семейного, финансового или иного результата. Результат зависит от индивидуальных обстоятельств и действий Пользователя.

7. ОБНОВЛЕНИЕ И СОСТАВ ПРОДУКТА

7.1. Продавец вправе исправлять ошибки, обновлять, дополнять, заменять и перерабатывать материалы, структуру и интерфейс Продукта, если это не лишает Пользователя оплаченного доступа к основному назначению Продукта.

7.2. Отсутствие в будущем конкретной темы, функции или материала не является недостатком, если их появление не было прямо и однозначно обещано Пользователю до оплаты.

7.3. Продавец вправе удалять устаревшие, небезопасные, ошибочные или утратившие актуальность материалы, заменяя их актуальной информацией либо сохраняя общий полезный объем Продукта.

8. ОТКАЗ ОТ ЦИФРОВОГО ПРОДУКТА И ВОЗВРАТ

8.1. Потребитель вправе отказаться от цифрового продукта надлежащего качества и потребовать возврата уплаченной суммы в течение 7 (семи) дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен Продавцом.

8.2. Заявление об отказе направляется по электронной почте goringerman12@gmail.com либо через поддержку Бота. Для идентификации покупки следует указать Telegram ID или имя пользователя, дату и сумму платежа и платежный идентификатор при наличии. Отсутствие чека само по себе не является основанием для отказа в рассмотрении требования.

8.3. После получения заявления Продавец вправе незамедлительно прекратить Доступ. После возврата денежных средств лицензия прекращается, а Пользователь обязан прекратить использование материалов и удалить созданные им копии.

8.4. После истечения семидневного срока Продукт надлежащего качества не подлежит возврату только по причине изменения намерений, полного или частичного ознакомления с материалами, известности отдельных сведений либо несоответствия субъективным ожиданиям, которые не были прямо заявлены Продавцом.

8.5. При непредоставлении Доступа, наличии недостатков Продукта или существенном несоответствии опубликованному описанию Пользователь вправе предъявить требования, предусмотренные применимым законодательством.

8.6. Настоящий раздел не исключает и не ограничивает права потребителя, которые не могут быть ограничены соглашением сторон.

9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ

9.1. Продавец поддерживает Доступ в течение установленного срока, за исключением разумных периодов технического обслуживания, аварий и сбоев Telegram, платежных, телекоммуникационных и иных систем, находящихся вне разумного контроля Продавца.

9.2. При длительной невозможности использовать Бот Продавец вправе предоставить эквивалентный способ доступа. Обязательные права Пользователя при недостатках сохраняются.

9.3. При утрате Telegram-аккаунта восстановление Доступа на другой аккаунт возможно после проверки принадлежности покупки и отсутствия признаков передачи Доступа третьим лицам.

10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ОБРАЩЕНИЯ

10.1. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Политикой обработки персональных данных VEGA, доступной в Боте до оплаты.

10.2. Данные, необходимые для заключения и исполнения Договора, предоставления Доступа, выдачи чека, поддержки и исполнения требований закона, обрабатываются на соответствующем законном основании. Отдельное согласие запрашивается в случаях, когда оно необходимо.

10.3. Юридически значимые сообщения могут направляться по электронной почте, через Бот и иными способами, позволяющими установить отправителя, адресата и содержание сообщения.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

11.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и непосредственно применимыми правилами защиты прав потребителей.

11.2. Продавец не отвечает за последствия использования информации вопреки предупреждениям, рекомендациям профильного специалиста или очевидным требованиям разумной осторожности, если иное не установлено законом.

11.3. Продавец не отвечает за невозможность использования Продукта, вызванную неисправностью устройства или сети Пользователя, утратой им учетной записи, действиями третьих лиц или обстоятельствами непреодолимой силы, при условии выполнения Продавцом обязательных обязанностей.

11.4. Ни одно положение Оферты не исключает ответственность, которая не может быть исключена или ограничена соглашением сторон.

12. ИЗМЕНЕНИЕ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Оферта действует с момента размещения в Боте до ее отзыва Продавцом.

12.2. Новая редакция Оферты применяется к покупкам, оплаченным после ее публикации. Для ранее заключенного Договора действует редакция, принятая Пользователем при оплате, если обязательными нормами не предусмотрено иное.

12.3. Недействительность отдельного положения Оферты не влечет недействительности остальных положений. Вместо недействительного условия применяется обязательная норма закона.

12.4. К Договору применяется право Российской Федерации и непосредственно применимые акты Союзного государства в области защиты прав потребителей.

12.5. Обязательный досудебный порядок и исключительная территориальная подсудность настоящей Офертой не устанавливаются.

13. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ

Фамилия, имя, отчество: Горин Герман Алексеевич

Статус: физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятый)

ИНН: 561408485556

Телефон: +7 901 085-64-62

Электронная почта: goringerman12@gmail.com

Telegram-бот: https://t.me/vega_top_bot

Оплачивая Продукт, Пользователь подтверждает, что ознакомился с его описанием, Офертой и Политикой обработки персональных данных.